

Ref. Expte Nro. 2370-D-1980

San Isidro, 18 abril de 1980.

DECRETO NUMERO: **5 8 9**

VISTO las modificaciones introducidas a la Ordenanza General N° 192 por las normas de la Ordenanza General N° 264; y

Considerando:

QUE el artículo 2do. del último de los citados textos legales, establece expresamente que "los Intendentes Municipales reglamentarán las condiciones que debían reunir las confiterías bailables y los establecimientos o locales destinados a la práctica de bailes, a los que concurran menores de dieciocho años solos";

QUE es preciso atender al marco jurídico que fija la Ley Provincial N° 6. 661;

QUE, en materia de iluminación de los locales afectados a la actividad de que se trata, deberán cumplimentarse las exigencias del Código de Ordenamiento Urbano del Partido, así como el Decreto Provincial N° 123/73;

QUE, por otra parte, resulta preciso determinar pautas sobre la intensidad del sonido en el interior de aquéllos y prohibir la trascendencia del mismo al exterior, en virtud de obvios preceptos de salubridad y bienestar públicos;

QUE, en nombre de los mismos principios generales y de la tutela de la moralidad, se impone la fijación de horarios para-el acceso y permanencia de menores de 18 años de edad en tales establecimientos; la vigencia de restricciones de mayor severidad -respecto de los menores de 16 años; ¡la previsión de normas relativas al trazado, decoración e instalación de los salones de baile y a la presencia, permanencia o actuación de terceras personas (personal, artistas, etc), y otras de similar naturaleza;

QUE, además, es del caso tipificar las conductas que supongan contravenciones a las normas de fondo y a las reglamentarias, remitiendo la sanción de las mismas a lo previsto en distintos capítulos del Código Contravencional vigente en el Partido (Ordenanza N° 5. 182 y complementarias y modificatorias) y en la Ley Provincial de faltas, Nro. 8. 751;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a :

ARTICULO 1. - Denomínase al presente "REGLAMENTO PARA EL ACCESO Y-
***** PERMANENCIA DE MENORES; DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD
ENLOS ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA, PRACTICA DE BAILES. "

ARTICULO 2. - DE LOS ALCANCES:

2. 1. Quedan comprendidos en los alcances de este reglamento los siguientes estableci-
mientos e instituciones:
 - 2.1.1. Los locales de expansión nocturna;
 - 2.2.2. Los clubes deportivos y/o sociales y/o culturales que cuenten con persone-
ría jurídica;
 - 2.2.3. Las sociedades de fomento y demás instituciones bien público, inscritas
en los registros que establece la legislación vigente;
- 2.2. Serán alcanzados, también, por la presente reglamentación, los festivales, reunio-
nes danzantes o similares, organiza dos por establecimientos educacionales, aso-
ciaciones cooperadoras, agrupaciones de alumnos, o demás personas ya físicas,
ya de existencia ideal, para cuya realización se utilizaren los locales a que sé alu-
de en el artículo anterior, con la concurrencia de menores de dieciocho (18) años
de edad.

ARTICULO 3. - DE LOS PERMISOS

- 3.1. Los interesados en obtener permisos para realizar las actividades previstas en
el artículo 2. 2. de este reglamento, deberán presentar su solicitud en la Direc-
ción de Inspección General -División Espectáculos Públicos y Publicidad-con
una antelación no menor de cinco (5) días hábiles de la fecha de realiza-
ción del espectáculo. Dicha solicitud -llenará los requisitos y será acompañada
por los documentos que a continuación se indican:
 - 3.1.1. Nombre y apellida y demás datos de filiación del interesado o directivos
de la institución peticionante.
 - 3.1.2. Especificación del lugar o establecimiento en el que se realizará el es-
pectáculo.
 - 3.1.3. Autorización del director del establecimiento educacional, cuando los

peticionantes fueren alumnos.

3.1.4. Nómina de los padres que supervisarán el espectáculo, cuando el mismo fuere organizado por alumnos o grupos juveniles

3.1.5 Nómina de los miembros de la Comisión Directiva que controlarán el espectáculo cuando el mismo fuere organizado por clubes o entidades de bien público interesado o directivos de la institución peticionante.

3.1.6. Todo otro documento que la autoridad de aplicación considere necesario

3.1.7. Firma del o los peticionantes.

3. 2. Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo precedente, la División Espectáculos Públicos y Publicidad procederá a verificar e informar si se observan las disposiciones vigentes. En caso afirmativo extenderá el correspondiente permiso.

ARTICULO 4. - DEL FUNCIONAMIENTO;

4. 1. Los locales de expansión nocturna, a los que concurren menores de dieciocho (18) años de edad sin ser acompañados por sus padres, además de reunir las características constructivas, condiciones de seguridad e higiene, servicios-sanitarios y contra incendios que establecen las reglamentaciones vigentes, deberán dar cumplimiento a las siguientes exigencias:

4. 1. 1. Iluminación:

4. 1. 1. 1 Serán iluminados por luz natural. A tal efecto, las aberturas para iluminación cumplirán las normas que establecen el Código de la Edificación y el Decreto Nro. 1.123/ 73 de la Provincia de Buenos Aires;

4.1.1.2. Cuando fuere necesaria la iluminación artificial, esta deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

a) Durante el funcionamiento, la intensidad de iluminación medida a 0, 80 mts. del solado, será; de 150 lx. (ciento cincuenta luxes) en su nivel mínimo;

b) Podrán utilizarse, además de la luz blanca, otras de distinto co

Ref. Expte Nro. 2370-D-1980

- c) lor, siempre que no se varíe la intensidad mínima de iluminación establecida en el ítem que precede;
- d) Autorízase, en las mismas condiciones, el uso de otros efectos lumínicos, tales como la denominada luz negra, luz estroboscopia, o equipos que operen audiorítmicamente, siempre que tal utilización se
- e) hicieren en forma discontinua, como parte del espectáculo y con una duración máxima de quince (15) minutos por hora.

4.1.2. Sonido:

- 4.1.2.1. La intensidad del sonido en el interior del local, no podrá exceder los noventa decibeles (90 dba) en la red de ecualización “A”, en posición “SLOW”, medido con un equipo que responda a la norma IRAN 4.074. Podrán utilizarse medidores de nivel sonoro que cumplimenten las normas IEC R 123 e IEC 179.
- 4.1.2.2. En caso alguno la música podrá trascender lo límites del local o institución, siendo lo establecido en el ítem que precede un máximo que sólo podrá emplearse en los supuestos en que el local se encuentre preparado acústicamente para evitar la transcendencia de la música

ARTICULO 5º.-: DE LOS HORARIOS:

- 5.1.** En las confiterías bailables, quedan permitidos el acceso y la permanencia de menores de dieciocho (18) años de edad solos, en los horarios que se indican a continuación:
 - 5.1.1. Días sábados y vísperas de feriados: entre las 15,00 y las 24,00 horas
 - 5.1.2. Días laborables y domingos: entre las 15,00 y las 22,00 horas.
- 5.2.** En los clubes e instituciones de bien público, quedan permitidos en acceso y la permanencia de menores de dieciocho (18) años de edad, en los siguientes horarios:
 - 5.2.1. Entre las 15,00 horas de los días sábados y vísperas de feriados y las 04,00 horas del día siguiente;

5.2.2. Días laborables y domingo: entre las 15,00 y las 24,00 horas.

Ref. Expte Nro. 2370-D-1980

ARTICULO 6º.-: DE LAS PROHIBICIONES:

6.1. Quedan prohibidos:

- 6.1.1. El acceso y la permanencia de menores de dieciséis (16) años de edad en las confiterías del Partido, y en los salones de clubes e instituciones de bien público en los que se realicen las actividades a que hace referencia el artículo 2.2., salvo que se hallaren acompañados por sus padres.
- 6.1.2. La existencia de salones reservados, la colocación de cortinas, rejas, adornos, paneles, mamparas, muretes y otros elementos y/o objetos que disminuyeren la visibilidad o tendieren a desvirtuar la unidad del salón de baile;
- 6.1.3. La colocación de muebles y demás objetos en los pasillos de circulación del salón y en la pista de baile; la utilización de pasadores, trabas u otros elementos que obstaculicen o impiden la apertura de las puertas de entrada y/o salida del público durante el horario de funcionamiento, y el baile fuera de las pistas demarcadas;
- 6.1.4. Toda maniobra, artificio o maquinación que tenga por objeto violar las disposiciones vigentes, y defraudar a la Comuna en orden a las tasas que graven a los espectáculos públicos, o dificultar o imposibilitar el contralor de las normas pertinentes;
- 6.1.5. Exender, servir, tener y/o consumir bebidas alcohólicas a menores de dieciocho (18) años de edad;
- 6.1.6. La permisón, provocación y/o realización de actos reñidos con la moral y las buenas costumbres o que alteren o tiendan a alterar el orden público;
- 6.1.7. La actuación, presencia y/o permanencia en los locales de personas de uno u otro sexo cuya función fuere alternar con los concurrentes y/o incitar a éstos a consumir bajo remuneración o con fines de lucro;
- 6.1.8. La representación de números artísticos de variedades;
- 6.1.9. realizar actividades distintas a las que correspondieren al rubro o ramo

autorizado y/o habilitado;

Ref. Expte Nro. 2370-D-1980

- 6.2.0. En los establecimientos habilitados como salones de fiestas, la realización de las actividades enunciadas en el artículo 2.2. del presente reglamento.
- 6.2.1 La realización de bailes en las terrazas de clubes o instituciones de bien público;
- 6.2.2 La instalación de bocinas y/o altoparlantes a altura mayor de 1.80m del piso de los lugares abiertos afectados a las actividades que se reglamenta por el presente decreto.

ARTICULO 7º.-: DEL CONTRALOR:

- 7.1. La infracción a las disposiciones del presente reglamento se reputará contravención y se reprimirá con las sanciones previstas en el Código Contravencional para el Partido de San Isidro, sin perjuicio de la intervención judicial cuando fuere procede;
- 7.2. La inobservancia de lo dispuesto por los artículos 6.1.1., 6.1.2., 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7. 6.1.8., 6.1.9. y 6.2.0 de este decreto, motivará la clausura preventiva del establecimiento, club o institución en que se cometiere la falta, con arreglo a lo prescrito por el Código Procesal Contravencional para el Partido de San Isidro y la Ley Provincial N° 8751;
- 7.3. Se reputarán solidariamente responsables de las infracciones por expendio, tenencia y/o consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de dieciocho (18) años;
 - 7.3.1. En las confiterías bailables: Los propietarios y/o titulares del establecimiento. Cuando se tratare de una persona jurídica, la totalidad de los miembros del directorio.
 - 7.3.2. En los clubes e instituciones de bien públicos: La totalidad de los miembros de la comisión directiva.
- 7.4. La tenencia de este reglamento en los establecimientos alcanzados por sus disposiciones, es obligatoria. A efectos de posibilitar el cumplimiento de esta

norma, el Departamento Ejecutivo arbitrará los recaudos dirigidos a proveer a su impresión.

Ref. Expte Nro. 2370-D-1980

- 7.5.** En caso de resultar necesario para efectivizar el cumplimiento de este reglamento, el personal municipal competente requerirá el auxilio de la fuerza pública.

ARTICULO 8º.-: DISPOSICIONES GENERALES:

- 8.1.** Derógase toda disposición municipal que se oponga a este reglamento;
- 8.2.** Refrendarán el presente decreto los señores Secretarios de Gobierno y de Obras y Servicios Públicos;
- 8.3.** Cúmplase. Regístrese, Comuníquese y publíquese.